

민원실무심의회

민원실무심의회							
접수번호	202641700000029169		접수일	2026-05-04		요청일	2026-05-07
민원인	주소	경기도 양평군 지평면 지평의병로 37-34					
	상호			성명	손백현		
민원명	사전심사청구						
주관부서	도시건설국 허가과						
심 의 결 과							
관련부서	관련법령	심의가능여부	심 의 내 용			심의담당자 (회신일)	
환경교육국 기후환경과	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	조건부 가	가축분뇨법에 따른 배출시설에 해당하지 않아 저촉사항 없음			박수연 (2026-05-11)	
문화복지국 민원토지과	개발이익환수에 관한 법률	가	1. 해당 사업토지(연접사업 포함)에 다음의 인허가 사항이 있을시, 준공 후 개발부담금이 부과될 수 있습니다. 2. 개발이익 환수에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 개발부담금 부과 대상면적은 도시지역 990제곱미터이상, 도시지역외 1,650제곱미터 이상이며, 개발부담금 대상 면적으로 최초 인허가 후 설계변경(착공 후) 등으로 부과대상 면적 이하로 변경 된 경우에도 개발부담금이 부과 됩니다. 또한 동일인(소유자(공유자), 허가권자, 법인포함, 배우자, 직계존비속)이 연접한 토지에(동일인이 소유한 연속된 일단의 토지인 경우를 포함) 하나의 개발사업이 끝난 후 5년 이내에 개발사업 인가 등을 받아 사실상 분할하여 사업을 시행하는 경우 합산 면적이 부과대상 면적 이상이 되면 개발부담금이 부과됩니다. 3. 개발부담금 부과대상사업인 경우에 준공(취소 후 준공포함)일로 부터 40일 이내 개발비용 산출명세서(증빙자료, 설계도면포함)를 제출하여야 하며, 기일 내에 제출하지 않을 경우 최고 200만원 이하의 과태료처분을 받게 되고, 개발비용이 없는 것으로 간주되어 개발부담금이 부과됩니다. 4. 개발사업을 완료하기 전에 양도·양수로 인하여 개발사업의 시행자의 지위 또는 토지소유자 등이 변경된 경우 양도자는 동 안내와 개발비용 산출명세서 일체 서류를 양수인에게 반드시 전달하여 그 양수자가 전체 개발사업 기간에 대한 개발부담금 납부 의무자가 된다는 사실을 사전에 주지시켜 주시기 바랍니다.			정재훈 (2026-05-12)	
도시건설국 건축과	건축법	조건부 가	- 건축물을 건축하거나 대수선할 경우 건축법 제11조에 따라 건축허가를 득하기기 바라며, 건축법 시행령 [별표 1] 용도별 건축물 종류에 따라 용도를 명확하게 구분하여 건축허가를 득하기기 바랍니다. 또한, 별도의 공작물 축조 계획이 있을경우 건축법 제83조에 따라 공작물축조신고를 득하기기 바라며, 공작물높이 5m이상(2단 이상 포함)일 경우 건축법 제91조의3에 따라 관계전문기술사와의 협력하여야 함을 알려드립니다. - 건축 관련 도면이 제출되지 아니하여 건축법, 건축물의 피난방화구조 기준 등에 관한 규칙, 건축설비기준 등 관계 법령 반영 여부 판단이 어려우므로 건축허가 접수시 관계법령 검토 후 처리여부 판단 예정임을 알려드립니다.			윤정한 (2026-05-15)	
도시건설국 허가과	건축법	조건부 가	- 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 건축법 제11조, 제14조 규정에 의하여 사전에 건축허가(신고)를 받아야 합니다.(* 건축계획 변경이 있을 경우에는 건축법 제16조 규정에 의하여 사전에 변경허가(신고)를 받아야 합니다.)			남기범 (2026-05-18)	
경제안전국 관광과	관광진흥법	해당없음	해당사항 없음			류은하 (2026-05-08)	
문화복지국 문화체육과	국가유산영향진단법	조건부 가	사업면적이 3만 제곱미터 이상이므로, 같은 법 제9조에 따라 사업계획 수립 전 국가유산청의 허가를 받아 영향검토(지표조사)를 이행하여야 함.			류정근 (2026-05-11)	
도시건설국 허가과	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	부	농지법 불가 사항 확인후 면적을 재산정하여 신청하시기 바랍니다.			김상범 (2026-05-22)	
도시건설국 도시과	국토의 계획 및 이용에 관한 법률(수도권정비계획)	조건부 가	「수도권정비계획법」 제9조 및 같은 법 시행령 제13조에 따라 아래 관광지조성사업에 해당시, 면적이 3만㎡ 미만인 경우 저촉되지 않으나, 3만㎡ 이상의 규모는 수도권정비계획위원회의 심의대상으로 도시과와 별도 협의 요망. 가. 「관광진흥법」에 따른 관광지 및 관광단지 조성사업과 관광시설 조성사업 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 유원지 설치사업 다. 「온천법」에 따른 온천이용시설 설치사업			박현수 (2026-05-21)	

심 의 결 과				
관련부서	관련법령	심의가능여부	심 의 내 용	심의담당자 (회신일)
도시건설국 도시과	국토의계획및이용에관한법률(지구단위계획)	부	도시지역 외 지역은 지구단위계획구역을 지정하려면 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조제3항에 따라 지정하려는 구역면적의 50% 이상이 계획관리지역이어야 하며, 같은 법 시행령 제44조에서 정하는 요건이 충족되어야 하나, 사전심사청구 대상지는 대부분 농림지역 및 보전관리지역으로 지구단위계획구역 지정요건에 부합하지 않습니다.	박현수 (2026-05-21)
도시건설국 허가과	농지법	부	불임 목적의 용도구역에서는 농지법 시행령 제44조에 따라 부지면적 1,000m 이하로 농지전용이 가능합니다.	손현욱 (2026-05-21)
환경교육국 기후환경과	대기환경보전법(배출시설관련)	가	저촉사항 없음	한청현 (2026-05-08)
환경교육국 기후환경과	대기환경보전법(비산먼지)	조건부 가	「대기환경보전법」 제43조 (허가지에 토공사 및 정지공사 등을 같이 하는 경우 공사부지의 합산면적이 1,000제곱미터 이상의 경우 비산먼지 발생사업장 사전 신고(변경신고)를 하여야 함.)	한청현 (2026-05-08)
도시건설국 도로과	도로법	조건부 가	가. 공작물·울건, 그 밖의 시설물을 신설·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유(굴착 등)로 도로를 정용(연결)하려는 경우에는 주된 인허가 착공 전까지 도로법 제52조 및 제61조에 의거 도로의 정용(연결)허가를 득하기 바랍니다. 나. 상수, 오수, 우수, 가스, 전기 등 도로굴착이 수반되는 공사가 있는 경우 사전에 도로 굴착 심의대상 여부를 확인 후 주된 인허가 착공 전까지 도로정용(굴착)허가를 득하기 바랍니다. 다. 주된 인허가(건축, 개발 등)가 발급되더라도 도로법 등 관계 법령에 따라 도로정용허가를 득하여야 하며, 검토 결과 허가 발급이 적합하지 않다 판단될 시 허가가 불가할 수 있습니다. 라. 『도로법』 제40조에 따른 점도구역안에서의 행위제한을 준수하여 주시기 바랍니다.	신지은 (2026-05-16)
농업기술센터 축산반려동물과	동물보호법	조건부 가	동물보호법 제73조 동물과 관련된 영업을 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 등록하여야 합니다.	배경찬 (2026-05-12)
문화복지국 문화체육과	매장유산 보호 및 조사에 관한 법률	조건부 가	국가유산영향한단법에 따름.	류정근 (2026-05-11)
문화복지국 문화체육과	문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률	가	저촉사항 없음.	류정근 (2026-05-11)
환경교육국 기후환경과	물환경보전법	조건부 가	[물환경보전법] 물환경보전법 시행규칙 제6조 배출시설 (별표4 참조)을 설치하는 경우 같은 법 제33조 규정에 따라 폐수배출시설 설치 신고 또는 허가를 득하여야 함. [물환경보전법 제61조의2] 물놀이형 수경시설을 설치·운영하려는 자는 해당시설을 설치·운영하기 15일전까지 물놀이형 수경시설 설치 운영 신고서 등을 제출하여야 합니다.	최진환 (2026-05-08)
환경교육국 정원산림과	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	조건부 가	1. 법 제65조 각 호의 어느 하나에 해당하는 산림을 보조사업의 원래 목적 외의 목적으로 사용하려는 자는 보조받거나 지원받은 금액에 이자를 더한 금액을 반환하여야 합니다. 2. 법 제36조제1항에 따라 산림안에서 임목의 벌채, 임산물의 굴취·채취를 하려는 자는 허가를 득해야 합니다. 다만, 「산지관리법」에 따른 인허가(산지전용허가 등)를 득한 자가 산지전용에 수반되는 임목벌채 등을 하려는 경우에는 허가 또는 신고 없이 임목벌채 등을 할 수 있습니다.	최민혁 (2026-05-16)
경제안전국 일자리경제과	산업집적활성화및공장설립에관한법률	해당없음	해당없음	최지나 (2026-05-11)
도시건설국 허가과	산지관리법	조건부 가	임야에 해당하는 필지는 산지관리법 제14조에 따라 산지전용허가(협의)를 득한 후 제42조에 따라 복구준공검사를 득해야 함을 알려드립니다.	이영교 (2026-05-08)
환경교육국 정원산림과	소나무재선충병 방제특별법	조건부 가	임야일 경우 - 해당 소재지는 소나무류 반출금지구역으로 소나무류가 생육하지 않는다는 증빙서류 제출 (산림조사서, 또는 현장사진-전 필지가 확인될 수 있도록 원,근경사진 제출) 또는 소나무 생육 시에는 소나무재선충병 방제특별법 제13조의2에 따라 소나무재선충병 방제특별법 시행규칙 별지 제10호 서식 방제계획서(방제설계서 첨부) 제출 하시기 바랍니다. (방제처리 시 사업구역 안에 있는 2cm 이상 소나무류 잔가지 등 벌채산물은 전량 수집하여 처리) 임야 외 경우 - 해당 소재지는 소나무류반출금지구역으로 소나무재선충병방제특별법 제10조에 따라 공사 간 소나무류(소나무, 잣나무) 벌목 시 방제처리(파쇄, 매몰, 훈증, 그물망 등) 해야하며 조경수, 분재 이동 시 재선충병 감염여부 확인증 발급 후 이동 조치하여야함을 알려드립니다. (방제처리 시 사업구역 안에 있는 2cm 이상 소나무류 잔가지 등 벌채산물은 전량 수집하여 처리)	황경환 (2026-05-08)
환경교육국 기후환경과	소음진동관리법(특정공사)	조건부 가	「소음진동관리법」 제22조 (허가지에 토공사 및 정지공사 등을 같이 하는 경우 공사부지의 합산면적이 1,000제곱미터 이상의 경우 특정공사 사전 신고(변경신고)를 하여야 함.)	한청현 (2026-05-08)

심 의 결 과				
관련부서	관련법령	심의가 능여부	심 의 내 용	심의담당자 (회신일)
환경교육국 기후 환경과	수도법(상수원보 호구역)	가	저촉사항 없음	이재희 (2026-05-12)
경제안전국 일자 리경제과	액화석유가스의안 전관리및사업법	조건부 가	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 제70조제1항에 해당 하는 자로 액화석유가스를 사용하고자 할 경우에는 같은 법 제44조 에 의하여 시설기준과 기술기준에 맞도록 액화석유가스의 사용시설 과 가스용품을 갖추고 한국가스안전공사의 완성검사를 받아야 합니 다.	김봉수 (2026-05-11)
환경교육국 기후 환경과	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	해당없 음	.	오혜림 (2026-05-07)
문화복지국 문화 체육과	자연유산의 보존 및 활용에 관한 법 률	가	저촉사항 없음.	류정근 (2026-05-11)
경제안전국 안전 총괄과	자연재해대책법	조건부 가	「산지관리법」 제14조(산지전용허가)에 따른 산지개발면적이 임야 5천제곱미터 미만이므로 재해영향평가 협의대상이 아니나, 추후 개 발계획 변경 등으로 산지 등의 개발면적이 5,000제곱미터이상이 될 경우 개발사업 인허가를 득하시기 전 재해영향평가 등의 협의를 선 행하여야 합니다.	여종구 (2026-05-07)
환경교육국 기후 환경과	자연환경보전법	조건부 가	1. 소규모환경영향평가 대상이면서 개발면적이 3만제곱미터 이상일 경우 「자연환경보전법」 제46조에 따라 생태계보전부담금 부과대 상입니다. 2. 「자연환경보전법」 제46조에 따라 환경영향평가 대상사업일 경 우 생태계보전부담금 부과대상입니다. ※이 경우 승인부서에서는 인허가시 20일 이내에 인허가 내용 등을 부과기관(경기도 환경정책과, 031-8008-3543)에 통보하시기 바랍 니다.	김정민 (2026-05-11)
문화복지국 노인 복지과	장사 등에 관한 법 률	조건부 가	신청지에 분묘가 있을 경우에는 「장사 등에 관한 법률」 제8조 및 같은법 시행규칙 제2조 「장사 등에 관한 법률」 제27조 및 같은법 시행규칙 제18조에 따라 별도의 개장신고(허가)를 득하여야 합니다.	이혜주 (2026-05-08)
문화복지국 가족 복지과	장애인,노인,임산 부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	조건부 가	신청한 협의건은 건축법 시행령 [별표1]의 용도별 건축물의 종류에 따른 용도가 정해지지 않은 것으로 『장애인·노인·임산부 등의 편 의증진 보장에 관한 법률』 시행령 제3조, 제4조 및 시행규칙 제2조 제1항에 의거 검토한 결과 장애인편의시설 설치 검토 대상이 아닙니 다. 단, 이후 건축행위(신축, 증축, 개축, 재축, 용도변경, 표시변경, 대수 선등) 발생시 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』 시행령 제3조, 제4조 및 시행규칙 제2조 제1항에 의거 해당용 도에 따른 장애인·노인·임산부 등이 이용가능한 편의시설을 계획, 설치하시기 바랍니다.	임용진 (2026-05-11)
환경사업소	하수도법(배수설 비)	해당없 음	하수처리구역 외 지역으로, 해당 사항 없습니다.	전성규 (2026-05-09)
환경사업소	하수도법(오수처 리계획)	조건부 가	[개인하수처리시설(오수처리시설)] 오수 발생 시 하수도법 제34조에 따라 건축물 및 시설물 등으로부터 발생하는 오수를 처리하기 위하여 각 건물용도와 면적에 맞는 용량 의 오수처리시설을 설치하여야 합니다. ※ 설치 전 반드시 개인하수처리시설(오수처리시설) 설치 신고를 해 야 하며, 설치 완료 후 건축물 사용승인 전 오수처리시설 준공검사를 받으시기 바랍니다. ※ 건축물 용도와 면적에 맞는 처리용량 및 아래 수질 기준을 반드시 준수하시기 바랍니다. - 오염총량 대상일 경우: BOD·SS 각 10mg/L(50㎡/일 이상 시 5mg/ L)이하, T-N 20mg/L T-P 2mg/L(50 ~ 200㎡/일 시 1mg/L, 200㎡/일 이상 시 0.5mg/L)이하 준수, 폭기조 2실 이상, 유량조정조 및 방류조 가 구분되어있는 시설 - 하수처리구역 및 수변구역일 경우: BOD, SS 각 10mg/L 이하 준 수, 폭기조 2실 이상 - 하수처리에정구역 및 그 외 지역일 경우: BOD·SS 각 20mg/L 이 하 준수, 폭기조 2실 이상(단, 다른 법령 등에서 별도의 방류수 수질 기준을 요구하는 경우 해당 기준 준수) ※ 향후 방류수 수질 악화 또는 처리 용량 부족 등의 문제 발생 시 시 설 개선 및 증설 등 필요한 조치를 하여야 합니다.	박기영 (2026-05-07)
환경사업소	하수도법(처리장 유입검토)	해당없 음	하수처리구역 외 지역으로, 해당 사항 없습니다.	최성도 (2026-05-11)
도시건설국 건설 과	하천법	해당없 음	협의대상아님	황준하 (2026-05-08)
환경교육국 기후 환경과	한강수계상수원수 질개선 및 주민지 원 등에 관한 법률	해당없 음	해당없음	마지은 (2026-05-12)

심 의 결 과				
관련부서	관련법령	심의가능여부	심 의 내 용	심의담당자 (회신일)
환경교육국 기후 환경과	한강수계상수원수 질개선 및 주민지 원 등에 관한 법률 (오염총량)	조건부 가	환경영향평가법 대상 사업이거나 건축 연면적 800㎡(숙박업, 식품 접객업의 사업을 포함하는 경우 건축 연면적 400㎡) 이상 오수배출 시설 설치 사업일 경우, 「오염총량관리기술지침(국립환경과학원)」에 따라 수질오염총량검토서를 제출하여야 합니다.	연유선 (2026-05-11)
환경교육국 기후 환경과	환경영향평가법	조건부 가	환경영향평가법 시행령 [별표3] 제12호 가목 산지관리법 제2조제1 항에 따른 산지에서 시행되는 사업 중 3)산지관리법 제14조제1항에 따른 산지전용허가면적이 20만제곱미터 이상인 사업인 경우 환경영 향평가 대상이므로 산지전용허가 해당 여부를 확인하시기 바랍니다.	김정민 (2026-05-11)
환경교육국 기후 환경과	환경영향평가법(소규모환경영향평 가)	조건부 가	「환경영향평가법」 제43조, 같은 법 시행령 제59조 및 같은 영 [별 표4]의 비고란 9호에 따라 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있는 경우로 사업계획 면적 대비 해당 용도지역의 최소 소규모 환경영향평가 대 상면적 비율에 따라 산출한 수치의 합이 1이상인 경우 소규모 환경 영향평가 대상입니다.	김정민 (2026-05-11)
환경교육국 기후 환경과	환경정책기본법	해당 없음	수질보전특별대책지역 외 지역	마지은 (2026-05-12)